

■ 순환경제사회 전환 촉진법 시행규칙 [별표 3]

순환자원 품질인증기관에 대한 행정처분 기준(제19조제4항 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 나. 가목에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(가목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 다. 행정처분이 경고인 경우에는 1개월 이상의 기간을 정하여 개선할 것을 알리고, 그 기간 동안 위반행위가 개선되지 않으면 2차 위반한 것으로 본다.
- 라. 처분권자는 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반의 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 처분기준의 2분의 1 범위에서 감경할 수 있다.
- 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 제3자 또는 주변 환경에 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차 이상 위반
가. 거짓 또는 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제25조 제4항제1호	지정 취소			
나. 정당한 사유 없이 지정을 받은 날 부터 1년 이상 계속하여 인증업무를 하지 않은 경우	법 제25조 제4항제2호	경고	업무 정지 1개월	업무 정지 3개월	업무 정지 6개월
다. 법 제25조제1항에 따른 지정기준 에 맞지 않게 된 경우	법 제25조 제4항제3호	경고	업무 정지 1개월	업무 정지 3개월	업무 정지 6개월
라. 법 제25조제3항에 따른 인증기준	법 제25조	업무	업무	업무	지정

및 절차를 위반하여 인증업무를 수행한 경우 마. 업무정지명령을 받은 후 업무정지 기간에 인증업무를 한 경우	제4항제4호 법 제25조 제4항제5호	정지 1개월 지정 취소	정지 3개월	정지 6개월	취소
--	--------------------------------	-----------------------	-----------	-----------	----